

0072311-09.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1544/2018 -

29º Distrito Policial - Vila Diva, 307/2018

Autor:

Justiça Pública

Ré:

MAYARA STEFANIE RODRIGUES VIEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1878/2018

MAYARA STEFANIE RODRIGUES VIEIRA está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0072311-09.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0072311-09.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1544/2018 -

29º Distrito Policial - Vila Diva, 307/2018

Autor:

Justiça Pública

Ré:

MAYARA STEFANIE RODRIGUES VIEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1878/2018

MAYARA STEFANIE RODRIGUES VIEIRA está sendo processada incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 88-90 segundo a qual "[...] no dia 06 de agosto de 2018, por volta de 11h25min, na Rua 25 de Março, nº 864, bairro da Sé, nesta cidade de São Paulo, MAYARA STEFANIE RODRIGUES VIEIRA, qualificada a fls. 19, tentou subtrair para si 51

(cinquenta e um) itens diversos, tais como mochila, fones de ouvido, tabuadas, novelo de lã, evita mofo, pasta ofício, boneco Lol Lol e seus acessórios, sapato infantil, lâmina de barbear, lanterna e adaptador de tomada, squeeze, saca-rolha, kit de arte, cortador de unha, laço, kit marcador apagador, entre outros, devidamente descritos no auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação de fls. 13/16 e relatório de fls. 17/18, avaliados em R\$ 722,06 (setecentos e vinte e dois reais e seis centavos), pertencentes à loja Armarinhos Fernando, representada por Francisco de Assis Agrela Carneiro, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo apurado, na data dos fatos, a acusada ingressou no estabelecimento, apanhou os diversos itens acima mencionados e os colocou em uma sacola de cor preta, passando pelos caixas sem efetuar o pagamento, acessando a via pública. Contudo, a conduta da ré foi presenciada pelo funcionário Francisco de Assis Agrela Carneiro, que a abordou já na calçada, recuperando as mercadorias, evitando a consumação do crime. A acusada foi presa em flagrante delito e, na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (fls. 06). [...]" A materialidade delitiva consta em auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13-16 e discriminativo de valores de fls. 17-18.

A decisão de 28/09/2018 (fls. 92) recebeu a denúncia e designou audiência de proposta de suspensão condicional do processo o dia 04/02/2019, às 15:00 horas, e posteriormente, foi redesignada para o dia 28/05/2019, às 14:30 horas.

Em sede de audiência de 28/05/2019 (fls. 116-122), foi determinado o seguinte: (i) - homologação da suspensão condicional do processo, devendo a ré efetuar comparecimento mensal, pessoal e obrigatório em Juízo, no dia 28 de cada mês, pelo prazo de 02 (dois) anos, para informar e justificar suas atividades, bem como informar eventual mudança de endereço (fls. 121-122); (ii) - encerramento da instrução criminal (fls. 116-120).

Contudo, conforme certidão de fls. 125 e termo de comparecimento de fls. 128, a ré compareceu apenas 01 (uma) vez em Cartório para cumprimento das condições da suspensão condicional do processo (28/06/2019).

Desta forma, a decisão de 29/11/2022 (fls. 138-139) revogou a suspensão condicional do processo, nos termos do § 4º do artigo 89 da Lei nº 9.099/1995.

Após, o Ministério Público apresentou os memoriais em 01/12/2022 (fls. 143-147) e a Defesa apresentou os memoriais em 12/12/2022 (fls. 154-158).

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

As provas amealhadas pela acusação não permitem segura convicção sobre quais as circunstâncias de visualização sobre a ré no momento da ação delitiva narrada na denúncia.

Nesse sentido, a testemunha e funcionário da empresa vítima, Francisco de Assis Agrela Carneiro, narrou que trabalhava no local ao visualizar a ré a colocar mercadorias em uma sacola e, simulando a condição de cliente, arrecadou algum produto pelo qual, ao passar pelo caixa, efetuara o pagamento, o que não ocorreu com aqueles colocados na sacola. Em seguida, a acusada deixou o estabelecimento e integrantes de uma viatura policial que estava próxima se incumbiu da abordagem. O policial civil Antônio Luksaitis Junior relatou ter sido acionado pelo funcionário do estabelecimento a informar que a ré tivesse praticado a subtração das mercadorias, não se recordando o depoente qual tivesse sido a versão da ré.

A ré calou-se em juízo.

Esse é o contexto probatório amealhado pela acusação e que se mostra frágil à prolação de um decreto condenatório.

Ao ser ouvido em sede policial, a testemunha Francisco narrou a percepção semelhante àquela acima descrita no tocante ao apossamento pela ré sobre mercadorias que colocava em uma sacola. Afirmou, no entanto, que logo após ter aquela colocado as mercadorias na sacola, deixou o local sem que efetuasse o pagamento, passando direto pela linha do caixa.

Desse modo, a prova acusatória se resume a uma única testemunha a expor fatos que lhe compõem a memória a respeito da imputação e, nessa hipótese, há de se considerar o grande número de ocorrências da espécie e, portanto, com divergente narrativa, poderia a testemunha referir-se a caso diverso por equívoco ou, mera

ausência de lembrança acerca de circunstância relevante para se aferir idônea reconstituição acerca do fato delitivo e estabelecer sua autoria.
Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo MAYARA STEFANIE RODRIGUES VEIRA com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.
P.R.I.C.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA